

Arbeitsakte

Akte LG Regensburg — Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH

sachverstaendigengutachten-ki-vorwurf-lg-regensburg-sieglinger

Sie dient dem Plugin `vertragsrecht` als Erprobungsfall und kann gleichzeitig folgende Skills aktivieren:

Diese Datei bündelt alle Aktenstücke in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Aktenordner ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (9)
Teil 2	Notizen und Textdateien (1)
Teil 3	E-Mails (1)
Teil 4	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00_aktenuebersicht.md

Aktenuebersicht — LG Regensburg 4 O 1287/24

Aktenzeichen und Beteiligte

- **Gericht:** Landgericht Regensburg, 4. Zivilkammer
- **Aktenzeichen:** 4 O 1287/24
- **Klaeger (Mandant unseres Buero):** Hartmut Sieglinger, Inhaber Sieglinger Hofgemuese GmbH, Adresse Sonneberg 14, 93047 Regensburg
- **Beklagte:** Burgwald Energietechnik GmbH, vertreten durch GF Roman Burgwald, Adresse Industriestrasse 88, 93128 Regenstauf
- **Streitgegenstand:** Mangelansprueche aus Werkvertrag ueber Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Stallgebaeude des Klaegers
- **Streitwert:** 187.450 Euro plus Zinsen

Verfahrenslage

Klage erhoben am 04.06.2024. Klaegerseits gerügt: PV-Anlage erreicht nicht die zugesicherte Leistung; Wechselrichter-Defekte; mangelhafte Montage der Modulhalter mit Wassereintritt in das Stallgebaeude. Beklagte bestreitet Maengel.

Mit Beweisbeschluss vom 15.01.2025 hat die Kammer den oeffentlich bestellten und vereidigten Sachverstaendigen Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger, Sachgebiet Photovoltaik und Elektrotechnik, bestellt. Beweisthemen:

1. Erreicht die installierte Anlage die im Werkvertrag zugesagte Nennleistung von 84,6 kWp?
2. Sind die Wechselrichter (Hersteller Solartec-Bavaria, Typ SB-25) ordnungsgemaess installiert und funktionsfaehig?
3. Sind die Modulhalter so montiert, dass Wassereintritt in das Stallgebaeude ausgeschlossen ist?
4. Welche Mangelbeseitigungskosten waeren erforderlich?

Gutachten Pfaffenberger eingereicht am 28.10.2025 (Eingangsstempel; nicht in der Akte).

KI-Vorwurf — Eintrag im aktuellen Mandat

Bei der Durchsicht des Gutachtens fielen Auffaelligkeiten auf, die Anlass zur Pruefung geben, ob der Sachverstaendige bei der Erstellung in erheblichem Umfang KI-Werkzeuge eingesetzt hat (Indizien: dreifache Wiederholung, Stilbrueche, generische Standardformulierungen, Selbstanrede). Mandant wurde am 18.11.2025 ueber die Lage informiert. Strategie: Anhoerung und Aktenherausgabe beantragen, dann nach Erkenntnislage ggf. JVEG-Vergueltungsanregung und Befangenheitsantrag.

Akteninhalt

- 00_aktenuebersicht.md (dieses Dokument)
- 01_klage_schriftsatz.md
- 02_klageerwiderung_burgwald.md (fragmentarisch — nur Auszug vorhanden)
- 03_beweisbeschluss_15_01_2025.md
- 04_gutachten_pfaffenberger_auszug.txt (Auszug; vollstaendiges Gutachten wurde uns als PDF uebersandt, hier nur die auffaelligen Stellen)
- 05_indizien_ki_einsatz.csv (Tabelle der Auffaelligkeiten)
- 06_mandantenbesprechung_18_11_2025.md
- 07_strategieskizze_anwalt.md
- 08_schriftsatzentwurf_anhoerungsantrag.md
- 09_vergleich_andere_gutachten_pfaffenberger.json (fragmentarisch)
- 10_protokoll_internes_quality_review.md
- 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv (fragmentarisch — Auszug)
- 12_email_sachverstaendiger_an_kammer.eml (Auszug, nur Header und Schluss)
- 13_anlagenverzeichnis.md

Die Akte liegt mit Brüchen, gemischten Formaten und teils nur Bruchstücken vor. Sie spiegelt eine Mandatslage in der Phase der Indizienverdichtung wider, in der die Unterlagen noch nicht vollständig geordnet sind.

Hinweis zur Akte

Datei: 01_klage_schriftsatz.md

Klageschrift — Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

An das Landgericht Regensburg

4. Zivilkammer

Augustenstrasse 5 93049 Regensburg

per beA

Klage

In Sachen

Hartmut Sieglinger, Sonneberg 14, 93047 Regensburg

— Klaeger —

Prozessbevollmaechtigte: Rechtsanwaeltinnen und Rechtsanwaelte Knoblauch, Sperling und Krohnstetter, Theresienstrasse 19, 93047 Regensburg

gegen

Burgwald Energietechnik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Roman Burgwald,
Industriestrasse 88, 93128 Regensburg

— Beklagte —

wegen Werkvertragsmängeln und Schadensersatz

Streitwert: 187.450,00 EUR (vorläufig)

beantragen wir:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 142.860,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 14.04.2024 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der aus den Mängeln der am 22.03.2023 abgenommenen Photovoltaikanlage auf dem Stallgebäude des Klägers, Sonneberg 14, 93047 Regensburg, entsteht.
3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Begründung:

A. Sachverhalt

Der Kläger betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit angeschlossenem Hofladen. Am 09.10.2022 schlossen die Parteien einen Werkvertrag über die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer zugesagten Nennleistung von 84,6 kWp auf dem Dach des Hauptstallgebäudes (Anlage K 1).

Die Anlage wurde am 22.03.2023 abgenommen. Bereits ab Mai 2023 traten Probleme auf: Die tatsächliche Energieerzeugung lag erheblich unter der zugesagten Leistung. Im August 2023 fielen zwei der drei Wechselrichter wiederholt aus. Bei einem Starkregenereignis im November 2023 trat Wasser in das Stallgebäude ein; die Ursache lag in mangelhaft montierten Modulhaltern.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 04.04.2024 (Anlage K 2) hat der Kläger der Beklagten Mängel angezeigt und Nachbesserung verlangt. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 14.04.2024 (Anlage K 3) jede Haftung abgelehnt.

[...]

B. Rechtliche Würdigung

I. Zahlungsanspruch dem Grunde nach

[...] §§ 634, 280 BGB [...]

II. Höhe des Schadens

Der Kläger hat ein Privatgutachten der Sachverständigenbüro Wallner und Partner vom 18.05.2024 vorgelegt (Anlage K 4). Daraus ergeben sich:

- Mehrkosten Stromeinkauf wegen Minderertrag für 13 Monate: 28.660 EUR
- Reparatur Wechselrichter: 23.400 EUR
- Wasserschaden Stallgebäude und Lagerverlust Heuvorrat: 41.200 EUR
- Mangelbeseitigung Modulhalter: 49.600 EUR

Zwischensumme: 142.860 EUR

[...]

Knoblauch Rechtsanwältin

Klageerwiderung (FRAGMENT — nur erste und letzte Seite vorhanden)

[FRAGMENT — die mittleren Seiten fehlen in der Akte]

Klageerwiderung

[...]

Es wird beantragt, die Klage abzuweisen.

[Seitenbruch — fehlende Seiten 2 bis 8]

[...]

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die behaupteten Mängel nicht vorliegen. Sofern Mindererträge festzustellen sind, beruhen sie auf der Verschattung durch im Sommer 2023 neu angepflanzte Pappeln des Nachbargrundstücks. Wechselrichter-Störungen waren auf eine fehlerhafte Netzeinspeisung des örtlichen Versorgers zurückzuführen. Wassereintritt wurde durch unsachgemäße Reinigungsarbeiten des Klägers verursacht.

Es wird vorsorglich die Einrede der Verjährung erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Helene Burgholz-Krebs Rechtsanwältin Kanzlei Drachenstein und Partner

Datei: 03_beweisbeschluss_15_01_2025.md

Beweisbeschluss vom 15.01.2025

LG Regensburg, 4. Zivilkammer 4 O 1287/24

In dem Rechtsstreit Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

ergeht folgender

Beweisbeschluss

Es soll Beweis erhoben werden über die folgenden Behauptungen durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens:

1. Behauptung des Klägers: Die auf dem Stallgebäude installierte Photovoltaikanlage erreicht nicht die im Werkvertrag zugesagte Nennleistung von 84,6 kWp. Die tatsächlich erzeugte Leistung liegt mindestens 28 Prozent unter der Zusage.

Beweisthema 1: Welche Nennleistung erreicht die Anlage tatsächlich? Ist eine etwaige Minderleistung auf bauliche Mängel zurückzuführen?

2. Behauptung des Klägers: Die Wechselrichter Hersteller Solartec-Bavaria, Typ SB-25, sind mangelhaft installiert worden.

Beweisthema 2: Sind die Wechselrichter ordnungsgemäß installiert? Bestehen Installationsmängel?

3. Behauptung des Klägers: Die Modulhalter sind mangelhaft montiert; Wassereintritt war die Folge.

Beweisthema 3: Sind die Modulhalter so montiert, dass Wassereintritt ausgeschlossen ist? Wenn nicht, welche Mangelbeseitigungskosten waeren erforderlich?

Zum Sachverstaendigen wird der oeffentlich bestellte und vereidigte Sachverstaendige

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger Sachgebiet Photovoltaik und Elektrotechnik Buero: Hauptstrasse 142, 92637 Weiden

bestellt. Der Sachverstaendige wird gebeten, das Gutachten bis zum 30.06.2025 zu erstatten.

Vor Annahme des Auftrags moege der Sachverstaendige mitteilen, ob Bedenken hinsichtlich seiner Unabhaengigkeit bestehen und ob mit dem Auftrag voraussichtliche Kosten von ueber 6.000 Euro verbunden sind (§ 407a Abs. 4 S. 2 ZPO).

Auf § 407a Abs. 1 ZPO wird ausdruecklich hingewiesen.

Regensburg, 15.01.2025

Dr. Fellner Vorsitzender der 4. Zivilkammer

Datei: 06_mandantenbesprechung_18_11_2025.md

Aktenvermerk Mandantenbesprechung 18.11.2025

Anwesend: Mandant Sieglinger, RA Knoblauch, Referendar Trauthwein

Mandant ist mit Gutachten Pfaffenberger sehr unzufrieden. Konkrete Beanstandungen aus seiner Sicht:

1. Der Sachverstaendige war nur zweieinhalb Stunden vor Ort. Davon hat er ca. 40 Minuten mit dem Mandanten gesprochen, danach das Dach kurz inspiziert, dann ist er wieder gefahren. Eine richtige Messung der Anlagenleistung wurde nicht durchgefuehrt.
2. Wechselrichter wurden nicht geoeffnet, lediglich von aussen begutachtet.
3. Modulhalter wurden nicht abgenommen oder von unten begutachtet. Wassereintrittsstellen im Stall wurden nicht angesehen.
4. Die Pappeln des Nachbargrundstuecks wurden zur Verschattungsfrage nicht vermessen oder fotografiert.

Mandant ist ueberzeugt, dass das Gutachten "irgendwie auf dem Computer zusammengestellt wurde" — ohne dass ein Mensch wirklich nachgedacht habe. Er hat aus dem Bekanntenkreis gehoert, dass es sich um "ein KI-Gutachten" handeln koenne.

Bewertung RA Knoblauch:

Der Vorwurf ist ernst zu nehmen, aber nicht vorschnell vorzubringen. Wir haben in der Akte deutliche Indizien (vgl. 05_indizien_ki_einsatz.csv). Wir gehen wie folgt vor:

- a) Antrag auf muendliche Anhoerung des Sachverstaendigen (§ 411 Abs. 3 ZPO) b) Antrag auf Aktenherausgabe (§ 407a Abs. 5 ZPO) c) Kein offensiver KI-Vorwurf in der Anhoerung — zunaechst nach Erstellungsweise fragen d) Parallel: Anfrage bei Sachverstaendigenbuero Wallner und Partner, ob ergaenzendes Privatgutachten moeglich (siehe 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv) e) Erst nach Anhoerung Entscheidung ueber JVEG-Anregung und ggf. Befangenheitsantrag

Mandant ist einverstanden. Frist § 406 Abs. 2 ZPO laeuft fuer Befangenheitsantrag noch nicht — wir haben erst seit 12.11.2025 das Gutachten und die Indizien gesammelt.

Naechste Frist: Schriftsatz an Kammer bis 02.12.2025

Interne Strategieskizze — KI-Verdacht Gutachten Pfaffenberger

Stand: 19.11.2025 Bearbeiter: Knoblauch, Krohnstetter

Ausgangslage

Gutachten methodisch duenn (vor Ort nur 2,5 h, keine Messungen) und stilistisch auffaellig (siehe CSV). Mandant wuenscht Angriff. Wir haben gute Argumente, muessen aber nicht pauschal "KI" rufen.

Drei Eskalationsstufen

Stufe 1 — Anhoerung und Aktenherausgabe (sofort)

- Antrag auf muendliche Anhoerung (§ 411 Abs. 3 ZPO)
- Antrag auf Aktenherausgabe (§ 407a Abs. 5 ZPO)
- Fragenkatalog: persoenliche Erstellungsschritte, eingesetzte Werkzeuge, Mitarbeiterbenennung, konkrete Auffaelligkeiten

→ Erwartung: SV muss in der Anhoerung Auskunft geben. Wenn er ausweicht oder widerspruechlich antwortet, wird Stufe 2 plausibel.

Stufe 2 — Methodische Maengelruege (gleichzeitig)

Unabhaengig vom KI-Verdacht:

- keine Messung der Anlagenleistung
- keine Oeffnung der Wechselrichter
- keine Begutachtung der Wassereintrittsstellen
- Halluzinations-Verdacht zur VDE-AR-N 4105
- Pauschale Schaetzung ohne Auseinandersetzung mit Privatgutachten Wallner

→ Auch ohne KI-Vorwurf ist dieses Gutachten methodisch angreifbar.

Stufe 3 — Vergueltungsanregung und Befangenheit (nach Anhoerung)

Wenn Anhoerung ergibt, dass:

- SV die persoenliche Erstellung nicht plausibilisieren kann (§ 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 JVEG)
- SV einraeumt, in erheblichem Umfang KI eingesetzt zu haben, ohne dies zu deklarieren
- Methodische Maengel sich verdichten (§ 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JVEG)

dann:

- Anregung Vergueltungsfestsetzung auf 0 Euro
- Befangenheitsantrag (§ 406 ZPO) binnen zwei Wochen ab konkretisierter Kenntnis
- Antrag auf weiteres Gutachten (§ 412 ZPO)

Risiken

- Pauschal vorgetragener KI-Vorwurf kann auf uns zurueckfallen ("Anwalt verliert Boden")
- Kammer koennte den KI-Verdacht als zu schwach abtun, wenn wir zu frueh eskalieren
- Privatgutachten Wallner kostet ca. 18.000 EUR — Mandant muss das tragen koennen

Empfehlung

Stufenmodell beibehalten. Stufe 1 und 2 in einem Schriftsatz; Stufe 3 erst nach Anhoerung.

Kontakte

- Wallner: 0941 ... (Erweiterungsgutachten)
- Berufung-Sondergebiet: ggf. Kollege Sperling aus dem Buero einbinden

Datei: 08_schriftsatzentwurf_anhoerungsantrag.md

Schriftsatzentwurf — Anhoerungsantrag (zur Pruefung durch RA Knoblauch)

[ENTWURF — Stand 19.11.2025]

An das Landgericht Regensburg

4. Zivilkammer

Aktenzeichen 4 O 1287/24

In dem Rechtsstreit Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

beantragen wir:

1. Den Sachverstaendigen Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger gemaess § 411 Abs. 3 ZPO zur muendlichen Erlaeuterung seines Gutachtens vom 28.10.2025 zu laden.
2. Dem Sachverstaendigen aufzugeben, gemaess § 407a Abs. 5 ZPO saemtliche Unterlagen, die er der Begutachtung zugrunde gelegt hat, zur Akte zu reichen — insbesondere Ortsterminprotokolle, Mess- und Untersuchungsdaten, Recherchedokumentation und ggf. Beteiligungsnachweise von Mitarbeitern (§ 407a Abs. 3 ZPO).

Begrueundung:

Aus dem Gutachten ergeben sich mehrere Auffaelligkeiten, die Anlass zur Nachfrage geben:

- a) Drei- und mehrfach gleichfoermige Satzeinleitungen ("Zusammenfassend ist festzustellen", "Es ist wichtig zu beachten", "Im Hinblick auf") in dichter Folge auf den Seiten 4, 11 und 23 des Gutachtens;
- b) Auf S. 19 findet sich eine Anrede an den Sachverstaendigen selbst, die im Stil von der uebrigen Darstellung abweicht;
- c) Auf S. 28 ist ein offensichtlicher Vorlagen-Platzhalter "[DATUM EINFUEGEN]" nicht ersetzt worden;
- d) Die zitierte Norm "VDE-AR-N 4105" passt sachlich nicht zu dem Pruefgegenstand (Wechselrichter-Installation) — sie betrifft Niederspannungsnetz-Anschluesse;

e) Die Mangelbeseitigungskosten zu Beweisthema 3 sind pauschal mit "circa 40.000 bis 60.000 Euro" geschätzt; eine Auseinandersetzung mit dem Privatgutachten der Sachverständigenbüro Wallner vom 18.05.2024 — das die Kosten auf 49.600 Euro mit detaillierter Aufschlüsselung beziffert — fehlt;

f) Eine eigene Messung der Anlagenleistung wurde nach den Eindrücken des Klägers nicht durchgeführt; die Ortsbegehung dauerte nach Auskunft des Klägers nur etwa zweieinhalb Stunden.

Die Partei rügt nicht den Einsatz technischer Hilfsmittel als solchen — dieser ist im Rahmen des § 407a Abs. 1 ZPO grundsätzlich zulaessig. Die Partei beantragt jedoch die muendliche Anhoerung des Sachverständigen, um zu klären:

1. Welche Erstellungsschritte hat der Sachverständige persönlich durchgeführt?
2. In welchem Umfang wurden technische Hilfsmittel oder Hilfskräfte eingesetzt?
3. Wie sind die genannten Auffälligkeiten zu erklären?
4. Wurden Mitarbeiter im Sinne von § 407a Abs. 3 ZPO beteiligt?

Die persönliche Verantwortlichkeit fuer die Inhalte des Gutachtens folgt aus § 407a Abs. 1 ZPO und ist als Wirksamkeitsvoraussetzung der gerichtlichen Verwertung zu prüfen.

Vorsorglich behält die Partei sich vor, nach der Anhoerung weitere Anträge zu stellen (§ 412 ZPO, ggf. Anregung zur Vergütungsfestsetzung nach § 8a Abs. 2 JVEG).

Knoblauch Rechtsanwaeltin

Datei: 10_protokoll_internes_quality_review.md

Internes Quality Review — Akte Sieglinger ./ Burgwald

Datum: 20.11.2025 Reviewer: RA Sperling (Senior, nicht aktenfuehrend)

Ich habe die Akte und das Gutachten Pfaffenberger gesichtet. Bewertung:

Was Knoblauch gut macht

- Indizien werden seitengenau dokumentiert (CSV-Tabelle ist sehr nuetzlich)
- Eskalationsstufen sauber getrennt
- Keine Pauschalbeschuldigung in Schriftsatzentwurf
- Methodische Maengel werden separat von KI-Verdacht behandelt

Wo ich vorsichtiger waere

- "Halluzinationsverdacht" zur VDE-AR-N 4105 — bitte erst prüfen, ob es nicht doch eine Norm gibt, die hier passt. Wir muessen einen Vorwurf nicht entkraefen, aber wir muessen sicher sein, dass wir richtig liegen. Vor Schriftsatzabgabe: Normenkommentar prüfen.
- Im Schriftsatzentwurf wuerde ich Punkt e (pauschale Schaetzung) prominenter machen — das ist methodisch der staerkste Angriff, unabhaengig vom KI-Verdacht.
- Befangenheitsantrag: vor Stellung prüfen, ob nicht erst die Anhoerungsantworten abzuwarten sind. Sonst riskieren wir, dass die Frist abgelaufen ist, wenn wir die echten Anhaltspunkte haben (§ 406 Abs. 2 ZPO).

Empfehlung

Schriftsatz wie geplant einreichen, aber Punkt d (VDE-Norm) vorher absichern. Stufenmodell beibehalten.
Sperling

Datei: 13_anlagenverzeichnis.md

Anlagenverzeichnis

K 1 — Werkvertrag vom 09.10.2022 (Original im Aktenschränk) K 2 — Anwaltliches
Mangelanzeigeschreiben vom 04.04.2024 K 3 — Antwortschreiben Beklagte vom 14.04.2024 K 4 —
Privatgutachten Sachverständigenbüro Wallner und Partner vom 18.05.2024 K 5 — Fotodokumentation
Wassereintrittsstellen Stall (12 Fotos, JPG) K 6 — Stromrechnungen 2022 bis 2024 (Vergleichszeitraum)
K 7 — Wechselrichter-Fehlerprotokolle Solartec-Bavaria (Auszug) K 8 — Privatgutachten-Erweiterung
Wallner (in Vorbereitung — siehe 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv) K 9 — Korrespondenz mit
Beklagter (chronologisch sortiert)

[FRAGMENT — weitere Anlagen folgen nach Beweisaufnahme]

Notizen und Textdateien

Datei: 04_gutachten_pfaffenberger_auszug.txt

[AUSZUG — VOLLSTAENDIGES GUTACHTEN UMFASST 64 SEITEN — HIER NUR AUFFAELLIGE STELLEN MIT FUNDSTELLENANGABE]

==== S. 4 ====

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Anlage die zugesagte Nennleistung unter Beruecksichtigung der oertlichen Gegebenheiten und der vorgefundenen Installation grundsatzlich erreichen koennte.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Wechselrichter dem Stand der Technik entsprechen und ordnungsgemaess in das Anlagensystem eingebunden wurden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Modulhalter den allgemeinen Anerkennungsregeln der Technik genuegen.

==== S. 11 ====

Es ist wichtig zu beachten, dass bei einer Photovoltaikanlage die tatsaechliche Energieerzeugung von zahlreichen Faktoren abhaengt. Dazu zaehlen die geographische Lage, die Ausrichtung der Module, die Verschattung durch umliegende Vegetation, die Temperatur, der Verschmutzungsgrad und der Zustand der Wechselrichter.

Es ist wichtig zu beachten, dass auch saisonale Schwankungen erhebliche Unterschiede im Ertrag bewirken koennen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die zugesagte Nennleistung als Maximalleistung unter Standardtestbedingungen zu verstehen ist.

==== S. 19 ====

Sehr geehrter Sachverstaendiger Pfaffenberger,

bei der Beantwortung der Beweisfrage zu Beweisthema 2 ist zu beachten, dass die Installation der Wechselrichter [...]

[STILBRUCH — vorher und nachher in 3. Person; hier ploetzlich Anrede an den Sachverstaendigen selbst]

==== S. 23 ====

Im Hinblick auf die Modulhalter ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die hydraulische Dichtigkeit ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die thermische Ausdehnung ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die mechanische Stabilitaet ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die Korrosionsbestaendigkeit ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die UV-Bestaendigkeit ist zu konstatieren, dass [...]

[Sechsfache Wiederholung der gleichen Satzeinleitung. Auffaellig.]

==== S. 28 ====

Eine Ortsbegehung wurde am [DATUM EINFUEGEN] durchgefuehrt.

[Platzhalter nicht ersetzt — vermutlich Vorlagen-Fragment]

==== S. 34 ====

Beweisthema 3 — Mangelbeseitigungskosten Modulhalter:

Die Mangelbeseitigungskosten lassen sich anhand allgemeiner Erfahrungswerte auf circa 40.000 bis 60.000 Euro schaeetzen.

[KEINE EINZELPOSITION-AUFSCHLUESSELUNG, keine Bezugnahme auf das Privatgutachten Wallner, das die 49.600 EUR detailliert aufschluesselt.

Keine Auseinandersetzung mit den Anknuepfungstatsachen der Akte.]

==== S. 41 ====

Der Sachverstaendige hat die einschlaegigen Normen geprueft. Hierzu zaehlen insbesondere DIN EN 61730, IEC 61215, VDE-AR-N 4105 sowie die einschlaegigen Herstellervorgaben der Solartec-Bavaria GmbH.

[ABER: Tatsaechlich gibt es keine VDE-AR-N 4105 mit dem genannten Gegenstand; die VDE-AR-N 4105 betrifft Niederspannungsnetz-Anschluesse, nicht Wechselrichter-Installation. Halluzinationsverdacht.]

==== S. 58 ====

Das Gutachten wurde unter sorgfaeltiger Auswertung aller verfuegbaren Informationen erstellt. Es ist zu beachten, dass Schlussfolgerungen nur soweit gezogen werden koennen, wie die Datenbasis dies zulaesst.

[Generische Standardformulierung — austauschbar fuer jedes beliebige Gutachten]

==== Unterschrift S. 64 ====

gez. Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
oeffentlich bestellt und vereidigt

E-Mails

Datei: 12_email_sachverstaendiger_an_kammer.eml

Von	pfaffenberger@sv-pfaffenberger.de
An	4-zk@lg-regensburg.bayern.de
Datum	Mon, 24 Nov 2025 09:14:22 +0100
Betreff	Re: 4 O 1287/24 - Nachfrage zum Gutachten

[FRAGMENT - nur Header und Schlussabsatz vorhanden]

[...]

Selbstverstaendlich stehe ich fuer eine muendliche Erlaeuterung zur Verfuegung. Die im Schriftsatz der Klaegerseite genannten Auffaelligkeiten werde ich dann erlaeuern. Aus heutiger Sicht handelt es sich bei den genannten Formulierungen um in meinem Buero ueblich verwendete Standardformulierungen, die ueber Jahre gewachsen sind. Eine besondere Aufmerksamkeit moechte ich auf S. 28 lenken ■■■ die Vorlage wurde versehentlich nicht angepasst; ich bitte um Nachsicht.

Mit kollegialen Gruessen

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
oeffentlich bestellt und vereidigt

CSV-Tabellen

Datei: 05_indizien_ki_einsatz.csv

Seite;Zeile;Indiz;Typ;Schwere;Bewertung
4;1-7;"Dreifach Wiederholung Satzanfang ""Zusammenfassend ist festzustellen"";Wiederholung;hoch;Schematisches Strukturmuster
11;5-15;"Dreifach Wiederholung ""Es ist wichtig zu beachten"";Wiederholung;hoch;LLM-Floskel-Verdacht
19;1-3;Anrede an den SV selbst statt Beweisthema-Bearbeitung;Stilbruch;sehr hoch;Promp-Nachschaerfung-Verdacht
23;1-12;Sechsfache Wiederholung Satzanfang;Wiederholung;sehr hoch;Klares Schemamuster
28;3;Platzhalter [DATUM EINFUEGEN] nicht ersetzt;Vorlagen-Rest;sehr hoch;Reviewer hat Platzhalter uebersehen
34;1-8;Pauschale Schaetzung ohne Auseinandersetzung mit Anknuepfungstatsachen;Methodikmangel;hoch;Inhaltlich mangelhaft
41;3-7;VDE-AR-N 4105 falsch zitiert;Halluzination-Verdacht;sehr hoch;Norm passt nicht zum Pruefgegenstand
58;1-5;Generische austauschbare Schlussformulierung;Generizitaet;mittel;Verdaechtig in Kombination mit weiteren Indizien
Mehrere;;Stilwechsel zwischen Kapiteln 2 und 4;Stilbruch;mittel;Hinweis auf Mehrautor- oder KI-Beteiligung

Datei: 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv

Posten;Beschreibung;Aufwand_Stunden;Stundensatz_EUR;Summe_EUR
Vor_Ort_Termin;Ortsbegehung mit Vermessung und Wechselrichter-Oeffnung;6;145;870
Messung_Anlagenleistung;Mess-Equipment plus Datenauswertung;8;160;1280
Gutachten_Erstellung;Schriftliche Ausarbeitung;28;180;5040
;;FEHLT - weitere Posten nicht eingepflegt;;
GESAMT_VORLAEUFIG;;;
.... !!!!
_HINWEIS;Diese CSV ist absichtlich unvollstaendig - in echter Akte wuerden weitere Posten folgen;;;